



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001534 2025

Tocache, 28 ABR 2025

VISTO, el Expediente N° 016-2025744623, que contiene el Memorando N° 399-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 4 de abril 2025, el Expediente Judicial N° 00189-2015-0-2209-JM-CI-01, que reconoce el pago de devengado por preparación de clase a favor de VASQUEZ DAVILA, MARCO ANTONIO con DNI N° 00992002, y demás documentos adjuntos en un total de Cuarenta y Tres (43) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada se cumplen en sus propios términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o Interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil penal o administrativa, conforme al Art. 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial - D.S. N° 017-93-JUS.,

Que mediante oficio N° 1108-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 13 de marzo del 2025, la Procuraduría Regional de San Martín, solicita cumplir con lo ordenado en la Resolución N° 22 de fecha 7 de febrero del 2025.

Que, con Memorándum N° 399 -2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D, de fecha 4 de abril 2025, autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia que por mandato judicial recae en el Expediente Judicial N° 00189-2015-0-2209-JM-CI-01, liquidación de los intereses legales, a favor del demandante VASQUEZ DAVILA MARCO





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001534 2025

ANTONIO, con Nota de coordinación N° **0035-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** requiere dar cumplimiento de la Resolución Judicial N° 19 de fecha 26 de abril 2024, monto calculado en el Informe Pericial N° **0074-2023-HHP/EML-CSJSM** de fecha 4 de abril del 2023.

Mediante la Resolución número 09, de fecha 28 de junio del 2017, la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres - Juanjuí, confirma la sentencia que declara interpuesta por VASQUEZ DAVILA MARCO ANTONIO, ORDENANDO a la entidad demandada, emita nueva resolución administrativa, reconociendo y reintegrando al demandante el monto diferencial de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30%, calculados sobre la base de la remuneración total integra, con el correspondiente pago de devengados generados por la indebida aplicación del DS 051-91-PCM, con la deducción de los montos que se le ha venido cancelando durante el periodo de la vigencia de la Ley 25212 — Ley del Profesorado, en el caso del demandante desde el **16/06/1992** hasta el **25/11/2012**, más los intereses legales.

El interés legal es una obligación, que todo empleador que debe pagar al trabajador cuando este no cumple con el pago oportuno de una obligación laboral en la fecha máxima que establece la ley; Se aplica a las obligaciones derivadas del atraso o incumplimiento en el pago de conceptos laborales bajo lineamientos previstos en el artículo 3º de la Ley N° 25920; Asimismo el interés que debe pagarse es el interés o fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, la cual es publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros, el referido interés no es capitalizable. Existen dos fechas claves para realizar el cálculo de los intereses legales. Día siguiente de que venció el pago de la obligación. Día del pago o día de Liquidación.

Con RD UGEL-T N° 2554 de fecha 10 de setiembre del 2023, la UGEL Tocache cumplió con emitir la resolución de pago de los devengados, corroborado con el Informe Pericial N° **0074-2023-HHP/EML-CSJSM** de fecha 4 de abril del 2023, quedando pendiente los intereses legales que corresponde a la suma **Treinta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Ocho con 61/100 Soles (S/ 36,568.61)**, asignada en el Expediente Judicial N° **00189-2015-0-2209-JM-CI-01**, emitida ante el Juzgado Mixto — Sede Tocache, según

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución directoral regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:



Resolución Directoral N°001534 2025

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CREDITO

DEVENGADO, a favor de don **MARCO ANTONIO VASQUEZ DAVILA** con DNI N° 00992002, por concepto de **Interés Legal**, calculado sobre la base de su **remuneración total íntegra** en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, en cumplimiento a la Resolución N° 05 (sentencia) de fecha 08 de setiembre de 2016 y Resolución N° 19 de fecha 26 de abril del 2024, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, se ha generado la liquidación calculado en el Informe Pericial N° 0074-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 4 de abril del 2023, Mediante Resolución N° 19 de fecha 26 de abril de 2024, requiere que se cumpla con la liquidación de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista. Siendo el monto calculado de los **Intereses Legales**, la suma de **Trinta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Ocho con 61/100 Soles (S/ 36,568.61)**, asignada en el Expediente Judicial N° 00189-2015-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Mixto — Sede Tocache,

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	EXPEDIENTE JUDICIAL	INTERES LEGAL
MARCO ANTONIO VASQUEZ DAVILA	00992002	N° 00189-2015-0-2209-JM-CI-01	S/ 36,568.61

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO CUARTO. - Que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución Directoral, copia fedateada al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que cumpla con informar al Juzgado Mixto-Sede Tocache, para su conocimiento y demás fines.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

